

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [1] 농사용 고객 접수 착오에 따른 위약금 청구 필요

관 계 부 서 : 영업처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 대구본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

※※※ ■■■♠ ☎☎♠♣☆ 000-00 소재 ‘&◎※’ 고객은 2018년 6월 21일 아래 [표 1]과 같이 버섯 재배를 목적으로 두 건의 전기 사용 신청(동일명의)을 하였다.

[표 1] ‘&◎※’ 전기 사용 신청 내역('18.6.21. 기준)

고객번호	전기사용장소	계약전력	계약종별	현재 명의
익명화				

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관(이하 ‘약관’)」 제18조 제1항에 따르면 “전기사용장소란 원칙적으로 토지·건물 등을 소유자나 사용자별로 구분하여 전기를 공급하는 장소를 말하며, 1 구내¹⁾를 이루는 것은 1 구내를, 1 건물을 이루는 것은 1 건물을 1 전기

1) 다른 소유자가 관리하는 구역과 담장·도로 등으로 구분되는 1 소유자의 관리 구역(약관 시행세칙 제10조 제1항)

사용장소로 한다”라고 규정하고 있다.

약관 제18조의 2에는 “한전은 1 전기사용장소에 1 전기사용계약을 체결한다. 다만, 1 전기사용장소에 2 이상의 계약종별이 있거나, 1 전기사용장소가 세칙에서 정하는 바에 따라 2 이상의 전기사용계약단위로 구분될 경우에는 2 이상의 전기사용계약을 체결할 수 있다”고 명시되어 있다.

약관 제18조 제3항에 따르면 “매매·상속 등 법률적인 원인으로 전기사용장소의 변경사유가 발생하는 경우에도 고객이 희망할 경우에는 기존의 전기사용장소를 계속 유지할 수 있다”고 규정하고 있다.

한편 우리 회사는 기본공급약관 개정(2012년 12월 1일) 이후 농사용전력에 대해 계약전력 1,000kW 미만의 경우에만 농사용전력(을)을 적용하며 1,000kW부터는 생산자단체²⁾가 사용하는 경우 외에는 산업용전력(을)을 적용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상기 ‘&◎※’이 신청한 2건의 전기사용 내역을 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 있음을 확인하였다.

가. 전기사용신청 접수 업무 착오

2018년 6월 21일 ‘동일 사용자(&◎※)’가 ‘동일 장소(※※※ ■■■♠ ☎☎☎ ♠

2) 자본금 1억 원 ♠◆■■ 농업조합법인 또는 농업인 5인 이상 참여하고 자본금 1억 원 ♠◆■■ 농업회사법인

♣☆ 000-00)’에 ‘동일 계약종별(농사용전력)’로 2건의 전기사용신청을 하였음에도 당시 ♥♥♥ 신규 접수 담당자 ▣◎□은 이를 1건이 아닌 2건의 전기사용계약으로 접수하였다.

하지만 2건의 전기사용계약으로 접수하기 위해서는 ① 전기사용장소가 2개로 인정되거나, ② 1 전기사용장소라면 2 이상의 전기사용계약단위로 구분이 되거나, ③ 매매·상속 등 법률적인 원인으로 전기사용장소의 변경 사유가 발생했으나, 고객이 기존 전기사용장소의 유지를 희망할 경우여야 한다.

① ‘2 전기사용장소’ 불인정

‘2 전기사용장소’가 인정되기 위해서는 약관 시행세칙 제10조에 따라 각각의 관리 구역상 소유자가 다르거나, 소유자가 같다면 담장·도로 등으로 구분되어야 한다. 하지만 접수 당시 아래 [그림 1]과 같이 건물 소유자는 동일하였고, [그림 2]와 같이 2개의 구역이 담장이나 도로 등으로 구분되어 있지도 않았음이 확인되었기에 해당 전기사용계약은 1 전기사용장소 내에서 체결되었다고 보는 것이 타당하다.

[그림 1] 2개의 전기사용계약 건물 소유자 내역

익명화	익명화
익명화	익명화

[그림 2] 2개 전기사용계약 현장 사진



② ‘1 전기사용장소 내 2 전기사용계약단위’ 불인정

‘1 전기사용장소 내 2 전기사용계약단위’가 인정되기 위해서는 약관 제18조의 2에 따라 2 이상의 계약종별이 있거나, 약관 시행세칙 제10조의 2에 따라 고압 이상의 전압으로 공급하는 1 전기사용장소(계약전력 2,000kW 미만) 내 사용자가 다른 2 이상의 부분이 있어야 하나, 2건의 계약은 계약종별이 모두 ‘농사용전력(을)’로 동일하고 사용자도 둘 다 ‘&◎※’으로 동일하였으므로 ‘1 전기사용장소 내 2 전기사용계약단위’에 해당하지 않는다.

③ 매매·상속 등 법률적인 원인으로 전기사용장소의 변경 사유 미발생

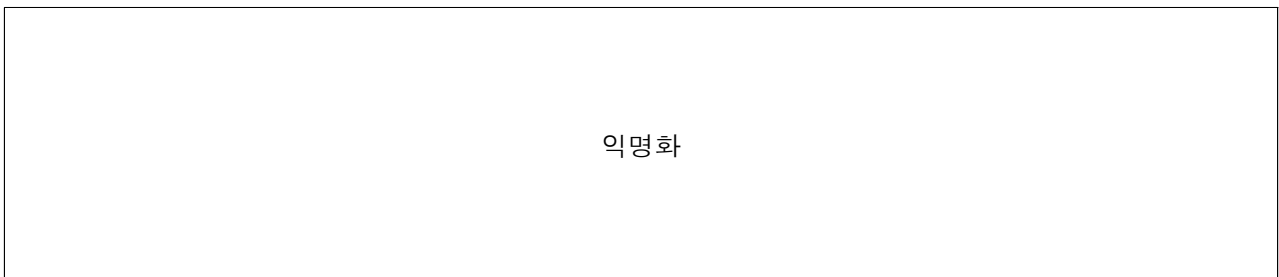
상기 ‘&◎※’의 경우 전 사용자였던 ‘▼▼▼’으로부터 ■■■♠ ☒☎☎ ♠♣☆ 000-00번지 소재 건물 일체를 경매를 통해 인수하였기에 전기사용장소의 변경 사유는 발생하지 않았다.

한편 ‘법률적인 원인’ 관련 ■■♠ ☒☎☎ ♠♣☆ 000-00번지에서 전기를 사용한 사용자들의 이력을 검토한 결과 아래 [표 2]와 같았고, 해당 토지는 [그림 3]과 같이 전 사용자였던 ‘☎☎☎’가 2001년 3월 주변 토지들을 매수하여 합병한 것으로 ‘매매 또는 상속 등을 통해 취득’한 것이 아님을 확인하였다.

[표 2] ■■♠ ☒☎☎ ♠♣☆ 000-00번지 전기사용자 내역

전기사용자	익명화 [A]	익명화 [B]
&◎※	2018. 6. 21. 전기사용 신청	
▼▼▼	2015. 9. 14. 전기사용 신청	
☎☎☎	2004. 7. 15. 전기사용 신청	1993. 8. 12. 전기사용 신청

[그림 3] ‘☎☎☎’ 토지 합병 관련 증빙 자료



따라서 ‘&◎※’의 2건의 전기사용 신청은 별건으로 접수할 수 없는 것이었음에도 당시 ♥♥♥♥ 신규 접수 담당자였던 ■■◎□(現 ☒*♥)은 이를 별건으로 접수하였다는 점에서 접수 업무에 소홀함이 있었다고 판단된다.

나. 전기사용신청 착오 접수 고객에 대한 계약정상화 및 위약금 청구 필요

■■♠ ☒☎☎ ♠♣☆ 000-00번지(이하 ‘000-00번지’)는 ‘1 전기사용장소’이기 때문에 감사 기간 기준 ‘△○▼’(2020년 5월 26일 ‘&◎※’에서 ‘△○▼’로 명의변경)와

‘&◎※’(상호 : ♠♣☆)은 ‘1 전기사용계약단위’가 되어야 한다.

그런데 000-00번지가 ‘1 전기사용장소’라면 [표 3]에서와 같이 2020년 5월 26일 [A]와 [B] 모두 증설을 신청한 시점부터는 1 전기사용장소 내 계약전력이 1,220kW가 되기 때문에 계약종별이 ‘산업용전력’으로 변경되어야 함에도 불구하고 감사 기간인 2025년 7월 현재 ‘농사용전력’이 적용되고 있었다.

[표 3] ‘&◎※’의 전기사용계약 변경 신청 내역

익명화

‘&◎※’은 신규 신청 당시 동일 명의로 동시에 접수하였으나, 상기 [표 3]에서와 같이 2019년 7월 11일 [B]의 명의를 ‘▽♣◆’으로 변경한 후 동월 22일 [A]를 845kW로 증설하였으며, 3일 뒤 [B]를 일부해지(225kW→150kW) 하였다.

상기 &◎※의 전기사용 변경 내용은 ① [A]를 845kW로 증설하는 시점에서 동일 지번 계약전력이 1,070kW가 되어 ‘농사용전력’이 아닌 ‘산업용전력’이 적용되어야 함에도 일부해지를 통해 [B]의 계약전력을 낮춤으로써 동일 지번 내 계약전력을 1,000kW 미만으로 줄였다는 점, ② [B]의 일부해지 이후 2020년 5월 증설

이전까지 4회³⁾에 걸쳐 우리 회사로부터 ‘계약전력 초과 안내’를 받았다는 점, ③
 종관관리를 담당하는 ‘△○▼’와 , 버섯재배를 담당하는 ‘▽♣◆’⁴⁾, ‘♠♣☆’ 모두
 대표자가 ‘&©※’으로 동일하고 두 업체간 유상의 거래내역이 없다는 점을 고려
 하면 [A]와 [B]는 사용자가 ‘&©※’으로 동일하다고 판단된다.

따라서 000-00번지 내 2건의 전기사용계약은 1건으로 합병되어야 할 것이고,
 계약종별 또한 ‘산업용전력’이 적용되어야 하며, 위약금은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 면탈금 계산 내역(기간 : 2022년 8월 ~2025년 7월)

(단위: 원)

구 분	요금차액 ①	부가가치세 ②	전력기반금 ③	면탈금 ④ (①+②+③)	위약추징금 ⑤	위약금(④+⑤)
익명화						

※ 소멸시효(3년) 경과에 따라 2022년 7월 이전 전기요금(850,189,342원)은 회수 불가

추가로 상기 고객에 대한 위약 활동 등 업무처리 적정성을 점검한 결과, 아
 래와 같은 문제점이 있었다.

▶▶▶에서는 2022년 10월⁵⁾ 농사용 편법 계약단위 분할 위약 의심 고객에
 대한 현장조사를 전 사업소에 요청하였고, 해당 리스트에 ‘△○▼’ 고객이 포함되
 어 있었다. 따라서 ♥♥♥ 위약 담당자는 해당 고객에 대한 현장조사를 실시 후

3) 2019.12.24.(158kW) / 2020.1.28.(153kW) / 2020.2.24.(155kW) / 2020.3.25.(157kW)

4) 감사 기간 현재 해산 상태로 확인

5) 마케(운영)-691(2022.10.31.) ‘농사용 편법 계약단위 분할 위약의심 고객 현장조사 시행’

위약 사용 여부를 적정하게 판단했어야 한다.

그러나 당시 현장조사를 나갔던 직원 ㉠㉡㉢(現 ㉣㉤㉥)은 ① 해당 건물은 별도의 건물에 각각 수전설비가 갖춰져 있었고 경매라는 법률적 원인으로 전기사용장소가 변경된 경우이기에 기존의 전기사용장소를 계속 유지할 수 있다는 점, ② 사용자가 법인사업자(△○▼)와 개인사업자(&◎※)로 별개의 주체였다는 점을 들어 해당 고객에 대한 위약여부를 ‘이상없음’으로 회신하였다.

다만, 위약 활동의 적정성 판단에 있어 현장조사를 담당하였던 ㉠㉡㉢은 2019년 입사 직원으로 2022년 10월 현장조사 당시 혼자 현장조사를 수행하였고, 요금관리부서로 보직을 이동(2022년 4월)한 지 6개월밖에 되지 않았다는 점은 고려되어야 할 것으로 보인다.

관계부서 의견 및 검토

2018년 당시 ♥♥♥ 신규 접수 담당자 ㉠㉡㉢은 오래된 일이라 기억이 나지 않지만 전기사용신청서상 주소가 도로명 주소상 ‘■●♠ ㉣㉤㉥ ☆▶㉦ 000’과 ‘■●♠ ㉣㉤㉥ ☆▶㉦ 000’으로 달라 접수를 별건으로 하였다고 진술하였으나, 사용자가 제출한 서류상 지번이 ‘■●♠ ㉣㉤㉥ ♠♣☆ 000-00’으로 동일하였고 상기 [그림 2]에서의 위성사진(지적도 포함)만 확인하여도 1 구내라는 점을 확인할 수 있다는 점에서 받아들이기 어렵다.

現 ♥♥♥♥ 고객지원팀장인 ☒♠□는 2020년 5월 증설 당시 [A]가 ‘△○▼’로
 명의를 변경하였고, △○▼와 &◎※은 전기요금 납부 계좌가 다르기에 동일한
 사용자로 보기 어렵다고 답변하였는데, 상기 △○▼와 &◎※은 법인과 대표자의
 관계라는 점과 둘 간의 유상의 거래내역이 없다는 점에서 둘을 전혀 다른 전기
 사용자라고 간주하기는 어렵다고 판단된다.

조치할 사항

대구본부장은

- ① 계약종별이 착오 적용된 고객에 대한 계약정상화와 위약금 청구를 시행하여
 주시고, (시정)
- ② 전기사용 신규 접수 업무를 소홀히 한 담당자에게는 ‘경고’를, 현장조사에 미
 흡하였던 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무 교육을 시행
 하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 통 보 1	추 정 [3,528,223,250원]	경 고 1 주 의 1	영업처 전 지역본부	대구본부